

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2603/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทศักดิ์ชัยสตีล จำกัด

โจทก์

นายสมนึก รัศมีอำไพวงศ์

จำเลย

นายสมนึก รัศมีอำไพวงศ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 163

ความว่า จำเลยขอถอนคำให้การเดิมของจำเลยโดยขอให้การใหม่ เป็นว่าจำเลย ยอมรับว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ ทุกประการ และเนื่องจากจำเลย ได้สำนึกผิดโดยได้ใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ร่วมจนเป็นที่พอใจแล้ว ขอศาลโปรด พิจารณาพิพากษา ลงโทษจำเลยในสถานเบาโดยรอกการลงโทษจำเลยด้วย โปรด อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 141)

ระหว่างพิจารณา บริษัทศักดิ์ชัยสตีล จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ประกอบ 268 วรรคแรก วางโทษจำคุก 2 ปี ทางนำสืบ ของจำเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำ คุก 1 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 122)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษา คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา

จำเลยยื่นคำให้การ (คำร้อง) นี้ (อันดับ 141)

คำสั่ง

จำเลยจะแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในชั้นฎีกาหาได้ไม่หยกคำร้อง

จำเลยจะแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในชั้นฎีกาหาได้ไม่หยกคำร้อง

(ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ